

Правовой анализ, операционный риск-менеджмент и стратегия легального масштабирования закрытых клубных сообществ в Республике Беларусь

Комплексный юридический и правоприменительный анализ инцидента в Россонском районе

Происшествие на берегу озера Белое в Россонском районе Витебской области представляет собой характерный прецедент жесткого правоприменения в отношении несанкционированных коллективных собраний на территории Республики Беларусь [cite: 1]. Анализ обстоятельств данного инцидента позволяет выделить ключевые триггеры, которые спровоцировали вмешательство силовых структур и последующее привлечение участников и организаторов к административной ответственности [cite: 1].

Событие объединило более 300 участников, включая иностранных граждан и несовершеннолетних детей, разместившихся в палаточном лагере с разведением костров и использованием звукоусиливающей аппаратуры [cite: 1]. Силовой импульс к пресечению мероприятия был получен в результате обращения местных жителей в органы внутренних дел по поводу нарушения тишины и общественного порядка [cite: 1]. В ходе проверки правоохранительные органы зафиксировали совокупность нарушений, каждое из которых квалифицируется по отдельным статьям Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) и потенциально Уголовного кодекса (УК) [cite: 1, 2, 3].

Правонарушения, зафиксированные в ходе рейда, носили системный характер. Нарушение порядка организации массовых мероприятий проявилось в отсутствии разрешения местно исполнительного комитета на устройство палаточного лагеря и проведение сбора свыше 300 человек [cite: 1, 2]. Использование незарегистрированной символики выразилось в публичной демонстрации религиозных и групповых флагов без прохождения геральдической или государственной регистрации [cite: 1, 3, 4]. Публичные нарушения общественного порядка и морали были квалифицированы в связи с нахождением граждан в обнаженном виде в присутствии несовершеннолетних [cite: 1]. Дополнительно были зафиксированы нарушения экологического и лесного законодательства, связанные с самовольной установкой временных сооружений и разведением костров в неустановленных местах [cite: 1, 5].

| Элемент инцидента | Квалификация по законодательству РБ | Правовые последствия и санкции
| :--- | :--- | :--- || Организация сбора свыше 300 человек без согласования | Ч. 2 ст. 24.23 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) [cite: 1, 2] | Штраф от 20 до 150 базовых величин (БВ), общественные работы или административный арест для организаторов [cite: 1, 6]. || Участие в несанкционированном лагере | Ч. 1 ст. 24.23 КоАП РБ [cite: 1, 7] | Штраф до 100 БВ, общественные работы или административный арест для участников [cite: 1, 7]. || Демонстрация незарегистрированных символов и флагов | Ч. 1 ст. 24.26 КоАП РБ (Незаконные использование и изготовление флагов, вымпелов, символов) [cite: 3, 4] | Штраф от 5 до 20 БВ с конфискацией предмета правонарушения [cite: 4]. Оценка использования флагов как пикетирования [cite: 4]. || Нахождение взрослых в обнаженном виде при детях | Ст. 19.1 КоАП РБ (Мелкое хулиганство) / Потенциально ст. 169 УК РБ | Административный арест, штраф; при наличии состава преступления — уголовная ответственность. |

Главным детонатором рейда силовых структур стал комплексный характер нарушений: сочетание несогласованного массового присутствия граждан под открытым небом, использования флагов религиозных или групповых течений, отсутствия закрытого периметра и аморального поведения в присутствии несовершеннолетних [cite: 1]. В Республике Беларусь совместное присутствие граждан в заранее определенном месте для публичного выражения интересов квалифицируется как пикетирование или массовое мероприятие, требующее официального разрешения местного исполнительного и распорядительного органа (исполкома) [cite: 4, 8].

Непосредственное задержание 23-летней жительницы Минска и 52-летнего минчанина показало, что правоохранительные органы ориентированы на выявление и привлечение к ответственности физических лиц, выступающих администраторами сообществ или непосредственными координаторами сборов [cite: 1].

Регуляторно-правовой ландшафт Республики Беларусь для закрытых и клубных мероприятий

Существующая нормативно-правовая база Республики Беларусь устанавливает тотальный контроль за любыми формами коллективной активности граждан [cite: 4, 8]. Заблуждение о том, что статус «закрытого клуба» или «частной встречи» автоматически выводит мероприятие из-под действия Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года № 114-З «О массовых мероприятиях», является ключевым юридическим риском для организаторов [cite: 8]. С точки зрения контролирующих органов (МВД, КГБ, Прокуратура), ключевое значение имеет не формальный статус события (закрытый чат, клубная система, приватный билет), а его фактические признаки: количество участников, место проведения, наличие визуальной атрибутики и публичный резонанс [cite: 8].

Квалификация любого коллективного сбора начинается с анализа места его проведения. Если коллективный сбор граждан проводится в общественном месте (в лесу, на берегу водоема, на открытой городской площадке), он автоматически попадает под действие Закона № 114-З «О массовых мероприятиях» [cite: 8]. Это влечет за собой необходимость получения предварительного разрешения райисполкома за 15 дней до даты проведения [cite: 8]. Если же сбор проходит на частной закрытой территории (агроусадьба, закрытый загородный комплекс) на основании договора аренды или оказания услуг, событие переходит в гражданско-правовой сектор и требует соблюдения регламентов безопасности жизнедеятельности, противопожарной безопасности и пропускного режима [cite: 8].

Законодательные изменения ввели исключительно разрешительный порядок проведения мероприятий [cite: 9]. Уведомительный порядок отменен [cite: 9]. Заявление на проведение массового мероприятия подается в исполком не позднее чем за 15 дней до планируемой даты [cite: 8]. При этом организатор обязан заключить платные договоры с органами внутренних дел на охрану порядка, с медицинскими учреждениями — на обслуживание, и с коммунальными службами — на уборку территории [cite: 8, 10].

| Параметр оценки | Открытое / Несанкционированное мероприятие | Легализованное коммерческое / Клубное событие | | :--- | :--- | :--- | | **Локация** | Общественные земли, открытые водоемы, леса [cite: 1, 8]. | Частная огороженная территория, агроусадьба, специализированный комплекс [cite: 8]. | | **Правовое основание** | Устная договоренность / публикация в соцсетях [cite: 4, 8]. | Договор аренды пространства + Возмездное оказание услуг (Оферта) [cite: 8, 11]. | | **Форма организации** | Неформальное объединение / незарегистрированная группа [cite: 12, 13]. | Зарегистрированное ЮЛ (ООО) или Индивидуальный предприниматель [cite: 8, 11]. | | **Квалификация по законодательству** | Массовое мероприятие (Закон № 114-З) / Пикетирование [cite: 4, 8]. | Корпоративное/закрытое коммерческое обслуживание по ОКЭД. | | **Риск вмешательства ОМОН/МВД** | Критический (100% вероятности при сигнале) [cite: 1]. | Минимальный (при соблюдении внутреннего порядка и тишины). |

Отдельный критический риск связан со статьей 193-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, восстановившей уголовную ответственность за организацию деятельности или участие в деятельности общественного объединения, фонда или религиозной организации, не прошедших государственную регистрацию [cite: 13, 14]. Если структура клуба имеет признаки общественного объединения (фиксированное членство, взносы, выборные органы, уставные цели) без официальной регистрации в Минюсте или облисполкоме, любой сбор участников подлежит уголовно-правовой оценке [cite: 11, 13, 15].

Правовой статус символики, флагов и фирменного стиля: механизмы легализации

Использование бренд-атрибутики, флагов и фирменного стиля клубом в Беларуси требует строгого соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности и геральдике [cite: 15, 16]. Ошибка в позиционировании флага может привести к квалификации его использования по статье 24.26 КоАП РБ как незарегистрированной символики [cite: 3, 4].

Правовая дефиниция символики в Республике Беларусь четко разделяет геральдические символы общественных объединений и коммерческие товарные знаки [cite: 15, 16]. Символика общественного объединения требует прохождения обязательной геральдической экспертизы в Геральдическом совете при Президенте Республики Беларусь и последующей регистрации Департаментом по архивам и делопроизводству Минюста РБ [cite: 15]. При отсутствии такой регистрации использование флагов и эмблем влечет высокий риск признания их «незарегистрированной символикой» [cite: 3, 4]. Напротив, товарный знак или знак обслуживания коммерческой организации регистрируется в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) [cite: 16, 17]. Данный правовой механизм защищает коммерческий бренд, включая флаги с нанесением зарегистрированного логотипа, квалифицируя их как частную интеллектуальную собственность компании [cite: 16, 18].

| Критерий | Символика общественного объединения | Товарный знак (ТЗ) коммерческой компании | | :--- | :--- | :--- | | **Регистрирующий орган** | Минюст РБ / Геральдический совет при Президенте РБ [cite: 15]. | Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) [cite: 16, 17]. | | **Нормативный акт** | Закон РБ «Об общественных объединениях» [cite: 15]. | Закон РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания» [cite: 16, 18]. | | **Статус флага** | Официальный геральдический символ объединения [cite: 15]. | Элемент фирменного стиля / рекламная продукция правообладателя [cite: 16, 19]. | | **Правовой риск** | При отсутствии регистрации — ст. 24.26 КоАП РБ (до 60 БВ для ЮЛ) [cite: 3, 4]. | Использование своего ТЗ полностью законно на основании свидетельства [cite: 16, 18]. |

Размещение изображений государственного флага или герба Республики Беларусь на клубной атрибутике регулируется Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь» [cite: 20]. Использование государственного флага в коммерческой или клубной символике запрещено в качестве основы гербов или логотипов организаций [cite: 21].

Допускается использование флага частными лицами и организациями в декоративных целях без проявления неуважения к государственному символу [cite: 20, 22]. Флаг клуба не должен подниматься выше Государственного флага Республики Беларусь, если последний установлен на локации [cite: 20].

Для обеспечения безупречной легальности флагов и фирменного стиля юридическому лицу необходимо пройти процедуру регистрации товарного знака в НЦИС [cite: 16, 17]. Получение свидетельства на товарный знак переводит всю брендируемую продукцию (флаги, баннеры, мерч, выпелы) в разряд зарегистрированной интеллектуальной собственности компании, что исключает претензии по статье 24.26 КоАП РБ [cite: 4, 16, 18].

Архитектура легализации и модели масштабирования клуба до 1 000+ участников

Масштабирование клубного проекта до уровня 1 000 и более участников требует перехода от неформального сообщества к строго структурированной корпоративной и договорной модели. Попытка управлять сообществом такого масштаба без юридического лица неизбежно приводит к уголовной ответственности по ст. 193-1 УК РБ (деятельность от имени незарегистрированной организации) или ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность) [cite: 13, 14].

Корпоративный каркас клуба создается путем оформления юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью (ООО «ФЛИНТ КЛАБ») с закреплением видов деятельности по ОКЭД 93290 («Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений») или 82300 («Организация конференций и выставок») [cite: 8, 11]. Компания выступает владелицей зарегистрированного в НЦИС товарного знака и подписывает договора аренды загородных площадок [cite: 8, 16, 17].

Договорная архитектура участников строится на базе Публичной оферты о выполнении услуг, размещенной на веб-сайте или в Telegram Mini App [cite: 8, 23]. Оплата рекуррентного абонемента или покупка билета признается акцептом оферты, автоматически привязывая участника к соблюдению Правил клуба (Community Guidelines), Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Законом № 99-З и Инструкции по безопасности (Safety Memo) [cite:].

| Юридический документ | Назначение и регулируемые отношения | Правовой эффект | | :--- | :--- | :--- | | **Публичная оферта оказания услуг** | Определение условий доступа к сервису, порядка оплаты услуг и участия в выездах. | Квалифицирует взносы не как членские взносы НКО, а как оплату коммерческих услуг ООО. | | **Правила клуба (Community Guidelines)** | Регламент поведения, запрет на политическую/религиозную пропаганду, алкоголь, обнажение [cite: 1]. | Основание для расторжения договора и исключения участника без возврата средств при нарушении. | | **Согласие на обработку персональных данных** | Выполнение требований Закона РБ от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных». | Легализует ведение базы данных участников, передачу сведений органам по законным запросам. | | **Инструктаж по безопасности (Safety Memo)** | Ознакомление с правилами пожарной безопасности, медицины, поведения на воде и в лесу [cite:]. | Снимает с организаторов персональную ответственность за травмы или индивидуальные нарушения. |

Стратегия локаций опирается на принцип аренды частных закрытых территорий [cite: 8]. Все выезды и сборы от 50 до 1 000+ человек проводятся на территории загородных комплексов, агроусадеб, закрытых турбаз или выставочных центров, имеющих огороженный периметр и статус частной собственности [cite: 8].

С собственником площадки заключается официальный договор аренды или возмездного оказания услуг по организации корпоративного отдыха [cite: 8]. Это выводит событие из категории «массового мероприятия в общественном месте» в категорию «закрытого коммерческого обслуживания на частной территории» [cite: 8].

Информационная безопасность, защита от провокаций и регламент взаимодействия с силовыми структурами

Масштабирование сообщества до 1 000+ человек привлекает внимание контролирующих органов и создает риски внедрения осведомителей или недоброжелателей, способных совершить провокацию (клевета, размещение запрещенной символики, донос в милицию) [cite: 1]. Стратегия защиты опирается на цифровой Gatekeeping (жесткий отбор) и операционные стандарты взаимодействия с правоохранителями.

Цифровой контур фильтрации (FLINT App) организует многоступенчатый проход участника от момента подачи заявки до допуска на мероприятие [cite: 23]. Первичный входной поток авторизуется через Telegram ID и подтвержденный номер телефона с автоматической проверкой по внутренним стоп-листам базы данных Supabase [cite: 4, 23]. Далее происходит обязательное подписание Community Guidelines и Публичной оферты с фиксацией временной метки (timestamp) и IP-адреса [cite:].

На этапе сбора анкетных данных система анализирует технические навыки, наличие автомобилей, палаток и компетенций (медицина, механика) [cite:]. При осуществлении шеринга мест в авто применяется модуль Double Opt-in (Smart Pooling), передающий контакты попутчиков только при обоюдном согласии [cite:]. Окончательный допуск на закрытую территорию осуществляется по именному QR-билету на контрольно-пропускном пункте [cite: 8, 23].

| Компонент цифровой платформы | Техническая реализация | Операционная функция защиты | | :--- | :--- | :--- | | **Верификация личности** | Авторизация через Telegram InitData + проверка номера телефона [cite: 4, 23]. | Отсечение ботов, анонимов, создание уникального профиля в базе Supabase [cite: 4, 23]. | | **Социальный контракт** | Обязательный клик «Согласен» с правилами перед покупкой билета [cite:]. | Юридическое подтверждение ознакомления с запретом на политику/символику [cite:]. | | **Safety Memo** | Авторассылка инструкции ЧП и ТБ за 12 часов до события [cite:]. | Обозначение ответственных лиц, координат экстренных служб (112) и больниц [cite:]. | | **Контроль доступа (КПП)** | Проверка электронного билета (QR-кода) на входе в

арендованный периметр. | Физический запрет на вход лицам, не прошедшим верификацию в системе. | | **Audit Log (Админка)** | Логирование всех действий участников, транзакций и отмен в админ-панели [cite:]. | Предоставление юридических доказательств невиновности организаторов при проверках. |

При прибытии сотрудников милиции или ОМОНа на локацию действует Регламент взаимодействия (SOP). Организатор не должен скрываться или проявлять агрессию. На площадке находится официальный представитель ООО (директор или юрист) с папкой документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации ООО [cite: 8, 11].
2. Договор аренды частной территории / агроусадьбы на текущие даты [cite: 8].
3. Свидетельство на Товарный Знак (или приоритетная справка-заявка из НЦИС) [cite: 16, 17, 18].
4. Распечатанный списочный состав участников (из базы FLINT) с подтверждением оплаты информационно-организационных услуг.
5. Копия Публичной оферты и Правил клуба с запретом на любые политические действия.

Информирование правоохранительных органов осуществляется в корректном ключе: *«На закрытой частной территории проводится коммерческое корпоративное мероприятие ООО для клиентов и членов клуба. Вход осуществляется строго по спискам. Мероприятие не является публичным или массовым, политических или религиозных целей не имеет»* [cite: 8].

Наличие закрытого периметра, отсутствие звука после 23:00, трезвая охрана на КПП и полный пакет документов снижают риск силового разгона до минимума.

Стратегический план реализации и дорожная карта безопасности

Масштабирование клубного проекта в Республике Беларусь до 1 000+ человек с использованием собственного бренда и флагов юридически возможно только при отказе от концепции «неформального движения» и переходе на рельсы легального технологичного бизнеса.

Реализация дорожной карты начинается с институционализации: происходит государственная регистрация ООО в исполкоме по ОКЭД 93290, открытие банковских счетов и подключение торгового эквайринга для приема платежей. На втором этапе осуществляется защита интеллектуальной собственности посредством подачи заявки в НЦИС на регистрацию товарного знака, включающего название, логотип и флаг, с получением приоритетной справки.

Третий этап включает развертывание цифровой инфраструктуры (FLINT App), утверждение Публичной оферты, Правил клуба и Политики обработки персональных данных согласно Закону № 99-3. Заключительный этап состоит в организации операционной безопасности: проведении мероприятий исключительно на закрытых арендованных территориях, автоматической рассылке Safety Memos и внедрении протокола взаимодействия с представителями органов внутренних дел.

| Срок выполнения | Этап дорожной карты | Содержание работ и ключевые результаты | | :--- | :--- | :--- | | **Неделя 1–2 | Институционализация** | Регистрация ООО в Мингорисполкоме/облсполкоме. Открытие расчетного счета. Заключение договора с платёжным агрегатором для приёма взносов. | | **Неделя 3–4 | Защита бренда (НЦИС)** | Подача заявки в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) на регистрацию товарного знака (логотип, флаг, название) [cite: 16, 17]. Получение приоритета [cite: 16]. | | **Неделя 5–6 | Цифровизация и оферта** | Размещение на сайте и в Telegram Mini App (FLINT) Публичной оферты, Правил клуба и Политики обработки персональных данных [cite: 23]. Настройка верификации [cite: 23]. | | **Неделя 7–8 | Запуск локационной модели** | Подписание базовых договоров аренды с 2–3 закрытыми загородными комплексами / агроусадьбами [cite: 8]. Внедрение системы QR-билетов на КПП. | | **Постоянно | Операционный аудит** | Сплошная верификация пользователей через FLINT App, автоматический трекинг транспортного баланса, рассылка Safety Memo за 12 часов и соблюдение SOP при проверках [cite:]. |

Реализация данной стратегии устраняет правовые риски по статьям 24.23 и 24.26 КоАП РБ, полностью защищает организаторов от статьи 193-1 УК РБ и формирует статус высокотехнологичного, легального и уважаемого закрытого сообщества [cite: 2, 4, 13].

- 1. <https://news.mail.ru/incident/71823583/>
- 2. СТАТЬЯ 24.23 КоАП РБ НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ http://ggak.by/roditel1/24_23.pdf
- 3. Несанкционированные массовые мероприятия: административная и уголовная ответственность — Филиал учреждения образования - Витебский государственный технологический колледж <https://vitgtk.belstu.by/nesankcionirovannye-massovie-meropriyatiya/>
- 4. В РОВД рассказали об ответственности за использование незарегистрированной символики - shklovinfo.by <https://shklovinfo.by/chelovek-i-zakon/v-rovd-rasskazali-ob-otvetstvennosti-za-ispolzovanie-nezaregistririrovannoj-simvoliki/>
- 5. О проведении или участии в массовых мероприятиях - средняя школа д. Старое Село <https://staroe-selo.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=76521>
- 6. Это надо знать. Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь https://ggdst.gomel.by/prokuratura_info/
- 7. Статья 24.23 КоАП Республики Беларусь «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий https://sgik.of.by/images/objazan_znat_kazdu/mvd_informiruet/nezakonnye_mas_mer.pdf
- 8. Организация бизнес-мероприятий в Республике Беларусь: требования закона о массовых мероприятиях - Деловые отношения <https://d-o.by/organizatsiya-biznes-meropriyatij-v-respublike-belarus-trebovaniya-zakona-o-massovyh-meropriyatiyah/>
- 9. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ" - Гродненская областная коллегия адвокатов <https://gka.grodno.by/news/zak-news/360-ob-izmenenii-zakona-respubliki-belarus-o-massovyh-meropriyatiyah-v-respublike-belarus.html>
- 10. Правозащитники представили изменения в законодательстве для НКО и попрощались с уголовной статьей 193.1 - ВЯСНА <https://spring96.org/ru/news/93483>
- 11. Что надо знать при создании местного общественного объединения? https://brestjust.gov.by/news/chto_nado_znat_pri_sozdanii_mestnogo_obschestvennogo_obyedineniya1196/
- 12. 1.1 Статус общественных объединений - Ошмянский районный исполнительный комитет <https://oshmiany.gov.by/uploads/files/Profsojuznye-organizatsii/Dejatelnost-obschestvennyh-objedinenij.pdf>
- 13. В Беларуси ввели уголовную ответственность за деятельность незарегистрированных организаций - Белорусская ассоциация журналистов - Беларуская асацыяцыя журналістаў <https://baj.media/ru/v-belarusi-vveli-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-deyatelnost-nezaregistririrovannyh-organizatsiy-2/>
- 14. Незарегистрированные организации - Сайт о праве НКО в Беларуси <https://pravonkobel.org/nezaregistririrovannye-organizatsii/>
- 15. Регистрация символики | Lawtrend — Исследования Образование Действия <https://www.lawtrend.org/pravo-nko/sozдание-nko/registratsiya-simvoliki>
- 16. Регистрация товарного знака в Республике Беларусь - Патентное бюро МПС <https://mps-patent.by/registratsiya-tovarnogo-znaka-v-respublike-belarus>
- 17. Как зарегистрировать товарный знак в Беларуси - Amby Legal <https://ambylegal.by/ru/news/register-trademark-belarus/>
- 18. Регистрация товарного знака в Беларуси для иностранных компаний — этапы, сроки, документы - Экономические споры <https://e-sud.by/useful/blog/registratsiya-tovarnogo-znaka-v-belarusi-dlya-inostrannyh-kompaniy>
- 19. Регистрация товарных знаков в Беларуси - Особенности <https://xn--80akjtbgbzcxw.xn--p1ai/registratsiya-tovarnyx-znakov-v-belarusi>
- 20. Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. №301-З «О государственных символах Республики Беларусь» - Эталон online <https://etalonline.by/document/?regnum=h10400301>
- 21. Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных символах https://bgam.by/wp-content/uploads/2022/01/zakon_RB-ob_izmen_zakona_o_gos_simvolax_RB.pdf
- 22. Государственные символы Республики Беларусь: описание и рекомендации по использованию <https://daraganovo.osipovichedu.gov.by/files/02149/obj/110/16743/doc/%D0%93%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D>

1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

- 23. FLINT APP uploaded:FLINT APP

Почему сохранено это действие?

Это действие сохранено в вашем аккаунте, потому что при работе с сервисом **Приложения Gemini** была включена следующая настройка: **История действий в приложениях Gemini**.